



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

「취업규칙 등 위반행위」 특정감사 결과보고서

2025. 11.



한국전력기술

목 차

I 감사 실시 개요 1

1. 감사 배경 및 목적 1
2. 감사 대상 및 근거 3
3. 감사 기간 및 인원 4
4. 감사 중점사항 및 실시방법 4

II 감사 대상 현황 6

1. 업무해태 등으로 인한 직장 분위기 저해 관련 6
2. 직장 내 괴롭힘으로 인한 조직문화 저해 관련 12

III 감사결과 17

1. 감사결과 종합 17
2. 지적사항 총괄 18
3. 주요 문제점 18

IV 처분요구사항 일람표 18

V 감사결과 처분요구서 18

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

가. 부서원 업무수행 민원

□ (부서원 업무수행 관련 민원 제기) 2025. 1. 16. ♣본부 ♠실 ㄱ직급 A (이하 'A')는 부서원 B △장(이하 'B')이 상급자의 업무지시를 이유없이 거부하거나 미수행하는 등 업무에 책임감이 없고, 업무를 어려워함에도 근무시간 중 이어폰을 착용하거나 기술사 및 영어공부를 하는 등 업무를 해태하고 있으며 그 외 부서에서 함께 일하기 어려운 사유들을 제시하며 부서 내 주요 보직자들과 함께 B에 대한 감사를 요청하였다.

□ (민원 조사의 필요성) 민원내용을 검토한 결과 B의 업무수행에 대해 문제 제기하는 ♠실 前現 부서원의 진술이 있었으며, B가 근무시간 중에 영어 및 기술사 자격증 공부를 하는 것을 목격한 인원 또한 있는 것으로 확인되었다.

특히, B는 2004년 입사한 22년차 ㄴ직급 직원으로서 동직급 직원 대비 낮은 수준의 업무를 수행하고 있음에도 특정업무 미수행 및 업무처리 지연, 인계인수 미비, 부적절한 발언 등으로 본인 직무를 소홀히 함은 물론 주변 직원들의 업무 분위기를 저해시킨 정황이 확인되는 바, 직장 질서 확립 차원에서 민원내용에 대한 사실관계를 밝히고 필요 시 적절한 조치를 취할 필요가 있다.

나. 직장 내 괴롭힘 신고

□ (직장 내 괴롭힘 신고 제기) 2025. 8. 4. ♥청 근로감독관(이하 '근로감독관')으로부터 직장 내 괴롭힘 신고에 따른 개선지도 공문이 접수되었다. 신고 내용은 A가 B를 대상으로 직장 내 괴롭힘 소지가 있는 행

위를 하였다는 것인데, 2025. 6. 19. A가 부서원 업무수행 민원과 관련하여 추가 자료 수집을 위해 전 부서원에게 B의 근무시간 중 이어폰 착용, 영어 및 기술사 공부에 대한 증언을 요청하는 메일을 보냄으로써 관련 없는 직원에게까지 무분별하게 B의 행위를 알리는 등 B의 명예를 훼손하고 정신적 고통을 야기하였다는 것이다.

□ (직장 내 괴롭힘 여부 조사 실시) 감사실은 근로감독관의 개선지도 공문 접수 즉시 해당 사항을 윤리인권 전담부서인 ●실에 이첩하였고, ●실은 외부 노무사(조사자)를 선임하여 사실관계에 대한 조사를 실시하였으며, 조사자는 A의 행위가 직장 내 괴롭힘 성립 요건을 충족한다는 조사 결과를 도출하였다.

이에 ●실은 「인권경영 이행지침」에 따라 직장 내 괴롭힘 심의위원회를 통해 직장 내 괴롭힘 성립 여부를 최종 심의하였으며, A의 행위가 직장 내 괴롭힘에 성립한다는 심의 결과를 감사실에 통보하였다.

□ (감사의 필요성 및 목적) 직장 내 괴롭힘은 조직의 신뢰 저하와 직원의 생산성 손실을 초래하는 사안이며, 새롭게 출범한 정부에서도 노동기본권 보장을 강조하고 있는 바¹⁾, 본 감사를 통해 직장 내 인권 침해 요인을 점검하고 조직문화 개선과 재발 방지체계를 확립하고자 한다.

다. 두 신고사건 병합

□ (사건 병합의 필요성) 부서원 업무수행 민원과 직장 내 괴롭힘 신고 사건은 신고인 관계가 반대이며 두 사건과 관련한 조사대상자 및 기타 참고인의 범위가 상당부분 일치한다. 또한, 직장 내 괴롭힘 신고의 계기가 된 A의 행위가 부서원 업무수행 민원 관련 자료수집 과정에서 발생한 바, 직장 내 괴롭힘 성립에 따른 처분 수위를 결정하는데 사건의 전후관계를 살펴볼 필요가 있어 두 사건을 병합하여 처리하였다.

1) 이재명 정부 123대 국정과제 No 94. 노동존중 실현과 노동기본권 보장

2. 감사 대상 및 근거

☐ 감사 대상자

☐ 감사대상자

구 분	신고 접수일자	A (♣본부 ♠장)	B (♣본부 ♠실)
부서원 업무수행 신고	2025. 1. 17.(금)	신고인	피신고인
직장 내 괴롭힘 신고	2025. 8. 4.(월)*	피신고인	신고인

* ♥청의 개선지도 접수일자

※ 참고인 : ♠실 前 · 現 부서원 등

☐ 감사 근거

- ☐ 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치)
- ☐ 「감사규정」 제3조(직무) 5호(진정 및 비위 등에 대한 조사 및 처리)
- ☐ 「감사규정시행세칙」 제17조(조사의 착수) 및 제6장(신고업무처리)
- ☐ 「취업규칙」 제8조(성실의무), 제54조(인계인수서), 제9장(직장 내 괴롭힘 예방)
- ☐ 「인권경영 이행지침」 제9조의2(직장 내 괴롭힘 금지) 및 기타 제규정

3. 감사 기간 및 인원

☐ 감사 기간 : 2025. 10. 20. ~ 2025. 10. 28.

☐ 감사인원 및 투입 내역 : 총 4명

구 분	감사인	주요 경력/자격	업무 분장	투입일수	
				당초	변경
(생 략)					

※ 감사 과정에서 추가 조사 소요 발생에 따른 감사 투입일수 증가

4. 감사 중점사항 및 실시방법

□ 감사 중점사항

구 분	중점사항
① 직무태만 등 「취업규칙」 상 성실의무 위반	○ 정당한 사유 없는 업무거부 및 인계인수 소홀 등 직무태만 여부
	○ 부적절 언행으로 인한 직장분위기 저해 여부
② 직장 내 괴롭힘 등 「취업규칙」 상 금지행위 위반	○ 직장 내 괴롭힘 행위와 관련한 고의·과실 정도
	○ 직장 내 괴롭힘 방지 및 후속조치를 위한 제도·교육 운영현황

□ 감사 실시방법 및 과정

감사과정	실시방법	일정	비고
업무해태 관련 민원 접수	· 기명 신고함을 통한 민원 접수 및 민원인 면담	2025. 1. 16.(목)	
직장 내 괴롭힘 신고 관련 ♥청 개선지도 접수	· 직장 내 괴롭힘 신고에 따른 개선지도 공문 접수 · 직장 내 괴롭힘 사항 조사를 위해 인권경영 전담부서에 해당내용 이첩 및 윤리인권지원센터 조사 실시	2025. 8. 4.(월)	
직장 내 괴롭힘 심의위원회 심의 결과 통보	· 직장 내 괴롭힘 심의위원회의 심의 결과 통보 및 후속조치 요청공문 접수	2025. 9. 25.(목)	
감사계획 수립 및 보고	· 사고내용 파악, 조사 또는 감사 전환여부 결정 등	2025. 10. 20.(월)	
감사 실시 통보	· 「감사규정」 제20조에 의거, 감사 실시계획 통보 · 피감사인 인권보호를 위한 감사미란다 원칙 안내문 송부 * 사안의 시급성 및 감사 실효성을 고려하여 감사 개시와 동시에 감사 대상 부서장에게 감사 실시계획 통보	2025. 10. 20.(월)	
대면 및 실지조사	· 피감사인, 사건 참고인 문답조사 실시 · 기타 물적·서면 증거자료 채증 및 분석	2025. 10. 20.(월) ~ 10. 28.(화)	
감사절차심의관 검토	· 감사 결과보고서 품질 향상, 감사 절차의 객관성 확보를 위한 제3자 검토	2025. 11. 20.(목)	
감사심의위원회 개최	· 「감사규정」 제26조에 의거, 감사결과 처리 및 업무의 공정성 확보	2025. 11. 25(화)	

Ⅱ. 감사 대상 현황

1. 업무해태 등으로 인한 직장 분위기 저해 관련

가. 신고 개요

A는 2025. 1. 16. 회사 신문고를 통해 ♠실 직위자 6명과 함께 ‘부서원 업무 수행에 대한 감사의뢰’라는 제목으로 B의 업무에 대한 책임감 부족, 기술력 상실, 동료 및 선후배 간 관계 문제 등으로 B와 같은 부서에서 원활한 업무 수행이 어려움을 토로하며, B에 대한 감사 및 인사조치 등을 요구하였다.

나. 신고내용에 대한 사실관계 확인

감사실은 신고인 제출 자료와 B 및 기타 참고인 문답조사, 문답 확인서 발부, 감사자료 요구 등을 통해 신고내용에 대한 사실관계를 확인하였고, 그 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

1) 담당업무 소홀 및 처리 지연

B는 입사 22년차 ㄴ직급 직원으로서 동 직급에 걸맞은 업무 역량을 발휘하여 업무에 책임을 다해야 함에도 타 동료 대비 낮은 수준의 업무를 담당하고 있는 것으로 확인된다.²⁾ 그럼에도 불구하고 B는 본인에게 부여된 업무를 거부 또는 미수행하거나 업무처리 기한을 초과하는 사례가 다수 발생하였고³⁾,

2) C 문답서(2025. 9. 18.) “(B △장이 담당하고 있는 업무는)일반적으로 신입사원이 담당하는 업무입니다.”, “(업무량은)많지 않았습니다. 몇 달 정도는 거의 업무가 없는 적도 있었습니다.”

A 문답서(2025. 9. 18.) “저는 B △장의 업무량이 많다고 동의하지 않습니다. ... B △장이 맡은 업무는 업무 난이도와 업무량이 타 직원과 비교했을 때 절대 많다고 할 수 없습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장이 담당하고 있는 업무 난이도는 동 직급 직원 대비 사실상 낮은 수준이라고)사실상 그렇다고 말씀을 드리겠습니다.”

이 과정에서 B는 업무 지연이 예상되거나 업무를 수행하기 어렵다는 의견을 직상위자에게 사전 보고하지 않아⁴⁾ 관련 사업의 원활한 진행에 차질을 초래하였다.

2) 업무 인계인수 소홀

B는 2024. 12. 11., 당시 직상위자인 D ▲장(이하 “D”) 등에게 ‘휴직 및 병가 알림(2024.12.11.~2025.03.07.)’이라는 제목의 메일을 통해 휴직 및 병가 사실을 통보함과 동시에 인계인수 자료를 첨부하였다고 기재하였다. 2024. 12. 19., D는 해당 메일에 인계인수 자료가 첨부되어 있지 않은 것을 확인하고, B에게 자료 재송부를 요청하였다. 이에 따라 B는 D에게 2024. 12. 26. 형상관리서버에 인계인수 자료를 업로드하였다는 내용과 함께 업무 현안을 요약 기술한 메일을 회신하였다.

그러나 B의 인계인수 파일에는 본인에게 할당되었으나 실제로 수행하지 않은 업무에 대한 자료가 누락되었으며⁵⁾, 누락된 업무와 관련하여 B가

3) C 문답서(2025. 9. 18.) (문:B △장은 귀하의 지시에 따라 모든 설계결과물 초안을 작성하여 후임자에게 인수인계 하였나요?) “G로부터 인수인계가 제대로 되지 않았다고 들었습니다. 다시 (B △장에게)전화해서 인수인계를 재요청하였으나 그럼에도 제대로 되지 않았습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장의 ‘능력 없으니 못하겠다’, ‘뽕꾸 내야죠’ 등의 발언 사실을)저도 직접 그 장면을 보고 들었습니다. , (현장절차서 검토 및 개정 역무도)안된 것으로 알고 있습니다. 한수원에 물어보는 절차부터 시작해야 하는데, 그런 과정이 진행된 것은 없는 것으로 알고 있습니다.”

H 문답서(2025. 10. 16.) “(‘못하겠다, 뽕꾸 내야죠’ 등 발언 이후)B △장님은 그 발언 이후 특별히 변화없이 인수인계를 따로 요청하지도 않으셨던 것 같고, 그 업무 관련하여 별로 신경을 쓰지 않는 모습이었던 듯 합니다.”

4) C 문답서(2025. 9. 18.) “팀원 전체에게 1월 발행 결과물의 적기 발행을 요청했고 지연이 예상될 경우 메일과 카톡으로 수 차례 미리 알려달라고 지시했습니다. B △장은 문서발행 당일에 ▲장이 문서발행 상태 확인을 요청하자 그때서야 기한까지 업무 마감에 어렵다고 하였습니다.”, (UT부여 및 업무 지연하여 조치 완료한 뒤) “그것도 제가 먼저 B △장에게 진행상황 확인하였습니다.”, “(B △장이)업무를 지연한 사례는 많고, 제가 기 제출한 자료는 그중 증거가 있는 일부에 불과합니다. 제가 먼저 진행상황 문의하거나 외부의 전화를 받고 나서야 수행하는 등...”

D 문답서(2025. 9. 23.) (문:B △장은 귀하에게 해당 역무의 진행상황을 중간중간 보고하였나요?) “진행된 내용이 없었기 때문에 없었습니다.”, “(현장절차서 검토 및 개정)업무를 시작한 흔적을 보거나 보고받은 내용은 없습니다.”

5) D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장이)인수인계 자료를 남겨두긴 했으나, 내용이 미비하고 자료도 부실했습니다.”, “나중에 인수인계 자료를 확인했을 때 인수인계 자료는 있었으나, 본인에게 할당된 업무인데도 자료가 누락된 경우가 많았고...”

D에게 업무 수행이 어려운 사정에 대하여 업무 재분장을 요청하거나 지시 받은 사실 또한 없었던 것으로 확인된다.⁶⁾ 이러한 사실은 B가 업무 인계인수 의무를 성실히 이행하지 않았을 뿐 아니라 업무 수행의 연속성과 조직 운영의 안정성을 해칠 수 있는 상황을 방치하였음을 보여주는 것으로 판단된다.

3) 직장 분위기 저해

B는 팀원 간 협업이 요구되는 경우 본인의 주장을 일방적으로 고집하며 타인과의 소통과 협력을 저해하는 행위를 반복하였던 것으로 확인된다.⁷⁾ 또한 업무를 회피하는 태도를 보이며 “모른다”, “못한다”는 식의 발언을 반복하고, 후배 직원들에게 “열심히 일할 필요 없다”는 식의 부정적인 가치관을 전달하는 등 직장 분위기를 해치는 행위도 확인되었다.⁸⁾ 이러한 언행은 조직 내 긍정적인 업무문화 조성을 저해하고, 특히 후배 직원들의 직무 몰입과 책임감 형성에 부정적 영향을 미칠 우려가 크다. 또한, B는 근무시간 중 상시적으로 이어폰을 착용하여 소통에 어려움을 초래하였으며, 이와 관련하여 상위자로부터 반복적으로 지적받았음에도 이를 개선하지 않았다.⁹⁾

6) B 문답서(2025. 10. 21.) “(업무분장을 다시 해달라는 요청을 직상위자인)D ▲장에게 따로 이야기한 사실은 없습니다. ”, “(▲장이 해당 업무 담당자를 다른 직원으로 배치한다는 얘기를 직간접적으로 들었는지 여부도)잘 기억나지 않습니다”

7) E ▲장 제출자료 “본인의 입장을 관철하기 위한 근거를 남기기 위해 회의 등을 요청하여 본인의 주장만을 계속해서 고집합니다.”

F ▲장 제출자료 “쓸데없이 강한 고집, 같은 말 반복...”

8) D 문답서(2025. 9. 23.) “팀으로 함께 연계하여 업무를 하는 것이 중요한데 그러한 부분에 있어 주변 동료들의 피드백이 좋지 않았습니다. 본인은 ‘모른다, 못하겠다’는 식의 대답이 많아서 태도면에서 아쉬웠습니다.”, “(B ▲장이)신입사원급 직원들을 대상으로 공기업이니 열심히 하지 않아도 된다는 식의 이야기를 하는 것을 들은 기억도 있습니다.”, “저랑 직접 얼굴을 붉힌 경우는 없는데, 팀 내부적으로 팀워크를 저해하는 모습들이 있었습니다.”

G 문답확인서(2025. 9. 30.) “ ‘열심히 일 하는 것은 회사 좋으라고 하는 것이다. 이는 본인의 행복과 상관없이 열심히 할 필요없다. 본인의 행복이 더 중요하다’ 는 발언을 B ▲장이 하였다.”

B의 업무 거부 및 소홀, 처리 지연, 부적정 언행 등 일련의 행위는 직원으로서의 성실의무를 위반할 뿐만 아니라, 조직 내 협업과 근무 분위기를 저해하는 행위인 것으로 판단된다. 이러한 문제는 ♠실 내에서 지속적인 우려를 불러 일으켰으며, 결국 다수의 직원들이 B에 대한 인사 조치를 요구하며 공동으로 신고에 나서게 된 직접적인 계기가 되었다.

다. 피감사인(B) 진술 및 검토결과

1) 담당업무 소홀 및 처리 지연 관련

B는 미수행 업무와 관련하여 평소 본인의 업무량이 적은 직원 대비 3~4배 수준으로 과중하며, 업무 요청이 많아 가끔 누락되는 경우 있다고 주장하였다.¹⁰⁾ 또한 B는 설계결과물 개정의 경우 특별히 반영할 사항이 없을 때는 별도 회신하지 않는다고 답변하였으며¹¹⁾, 일부 업무 수행 거부에 대해서는 가능하다면 해당 업무를 수행하고자 하는 마음은 있었으나 해당 업무가 생소한 업무이며, 본인의 업무량이 많았기 때문에 투정 부리듯이 이야기한 것이라고 항변하였다.¹²⁾

그러나 다수의 증언을 종합하면, B는 동일 직급 대비 낮은 난이도의 업

9) D 제출자료 “근무 시간 중에 이어폰을 끼고 있어 소통에 어려움이 있음”

C 문답서(2025. 9. 18.) “(B △장이)모니터가 고정된 화면이거나 모니터가 꺼진 상태로 이어폰을 끼고 있었습니다. 제가 부르면 잘 못 듣는 경우도 많았습니다.”

A 문답서(2025. 9. 18.) “(B △장이 이어폰을 착용한 것이)제가 알기로는 오래되었습니다. 제가 처음 지적한 것이 함께 팀원으로 있었을 때입니다. 정말 오래 전으로 기억하고, 태도에 대해서 지적한 적 있습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장이 이어폰을 착용한 것을 목격한지)10년 가까이 되었습니다. 모두가 알고 있습니다.”, 예전에 담당 팀장님께서 (B △장에게) 이어폰 착용을 자제해달라고 이야기하는 것을 목격했습니다. B △장은 별다른 대꾸를 하지 않고 가만히 듣고만 있었던 것으로 기억합니다.”

10) B 문답서(2025. 10. 21.) “제가 처리하는 문서량이 많아서(제일 적은 팀원 기준 3~4배 수준) 며칠씩 딜레이되는 경우가 있습니다.”

11) B 문답서(2025. 10. 21.) “반영할 것이 없을 경우에도 반영할 것이 없다는 회신 등은 별도로 하지 않습니다.”

12) B 문답서(2025. 10. 21.) “웬만하면 하고싶은데 지식도 없고 새로운 업무고 일이 너무 많고 하다보니 저도 투정부리듯 그런 식으로 이야기한 것 같습니다.”

무를 담당하고 있으며, 업무량 또한 타 직원대비 특별히 많은 수준이라고 보기 어려운 등 B의 입사 22년차라는 경력과 전반적인 업무 배치 상황을 고려할 때, 업무 부담이 타 직원보다 현저히 크다고 보기 어렵다. 설령 B의 업무 부담이 과중했던 것이 사실이라 하더라도, B는 업무를 미이행하거나 지연할 것이 아니라 업무를 수행하기 어려운 사정 등을 상위자에게 보고하여 해당 업무가 재분장되는 방식을 통해서라도 차질 없이 이행되도록 하였어야 했다.

2) 업무 인계인수 소홀 관련

B는 미결 업무를 인계인수 자료에 정리하여 남기지 않은 점에 대하여 전임자들 역시 자료를 제대로 인계하지 않은 경우가 많아 본인이 직접 자료를 찾아가며 업무를 수행하였으며, 후임자 역시 충분히 자료를 찾아 처리할 수 있다고 판단했다고 항변했다. 그러나 B가 일부 본인이 수행한 업무에 대해서는 인계인수 자료를 작성하여 남긴 사실이 확인됨에 따라 인계인수의 필요성과 중요성에 대해 충분히 인지하고 있었던 것으로 판단된다.

또한, 담당업무가 변경된 후 새로 인계받은 업무에 대한 학습 및 처리에 어려움을 겪고 있었기 때문에, 후임자에게 충분한 도움을 제공하기 어려운 여건이었다고 주장하였다. 그러나 인계하지 않은 업무는 B에게 할당된 지 최소 1개월 이상 경과한 사안으로 B에게 충분한 시간적 여유가 있었음에도 이를 검토 또는 처리하지 않고 인계인수도 하지 않은것은 B의 명백한 업무 소홀로 판단된다.

3) 직장 내 분위기 저해 관련

B는 업무 능력이 없으니 뺀내야겠다는 등 일부 부적절 언행을 한 사실은 인정하였다. 한편, 근무시간 중 이어폰 착용에 대해 건강상의 이유로 소음에 예민하여 의사의 추천에 따라 노이즈캔슬링이 되는 이어폰을 사용하였을 뿐 다른 의도는 없었다고 주장하였다. 그러나 B의 이어폰 착용은 입사 이후 장기간에 걸쳐 지속되어 왔으며¹³⁾, 과거 직장위자로부터 이어폰 착용을 자제해 달라는 직접적인 지적이 여러 차례 있었음에도 B는 별다른 반응 없이 이를 지속한 것으로 확인되었다. 이러한 행위는 의사의 권고라는 개인적 사유가 있더라도, 조직 내 소통을 저해하고 협업 분위기를 약화시키는 부정적 영향을 초래하였으며, 상급자의 지적에도 불구하고 이를 개선하거나 양해를 구하는 등의 노력을 기울이지 않은 점에서 책임있는 태도로 보기 어렵다.

다만, B의 업무 지연 등이 회사의 사업수행에 실질적 손해로 이어진 것은 아니며, B가 재직하는 동안 다른 비위를 행하거나 징계를 받지 않은 점 등을 고려하였을 때, B의 행위가 징계 사유에까지 미치지 않는 것으로 판단하였다.

13) B 문답서(2025. 10. 21.) “(이어폰 착용 시점은)입사 이후로 종종 착용하긴 했습니다.”

2. 직장 내 괴롭힘으로 인한 조직문화 저해 관련

가. 신고 개요

B는 2025. 7.경 ♥청에 A가 사내 메일로 B 본인의 근무해태에 관한 사정을 부서원 및 기타 직원들에게 제출하게 하는 방법으로 직장 내 괴롭힘을 하였다고 신고하였고, 2025. 8. 4., ♥청 근로감독관은 직장 내 괴롭힘 신고와 관련한 조사를 촉구하는 개선지도 공문을 발송하였다.

이에 감사실은 해당 내용을 회사 윤리인권 담당부서인 ●실에 이첩하였고, 윤리인권지원센터 외부 조사자(노무사)가 직장 내 괴롭힘 성립 요건에 대한 검토를, 직장 내 괴롭힘 심의위원회가 A의 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 여부를 의결하였다.

나. 신고내용에 대한 사실관계 확인

A는 2025. 6. 19. [그림 1]과 같이 B의 근무시간 중 이어폰 착용 목격 여부, B의 근무시간 중 영어 및 기술사 공부 목격 여부와 그 내용 등에 대한 답변 요청 메일¹⁴⁾을 B 등 ♠실 부서원을 포함한 85명에게 발송한 것으로 확인되었다.

[그림 1]

(생략)

이와 관련하여 B는 ①해당 메일이 타 부서 직원 또는 본인을 알지 못하

14) (2025. 6. 19. 오후 8:03) [조사, 보안] 조사에 답변 부탁드립니다.

는 신입사원이 포함되는 등 수신자의 범위가 과도하게 설정되어 비방 목적이 있으며, ② ‘현재 회사에서 B △장에 대한 조사 요청’이라는 메일 내용은 허위 피의 사실이고, 해당 메일을 발송한 것이 직장 내 괴롭힘이라 주장하며 ♥청에 A를 직장 내 괴롭힘 행위자로 신고하기에 이르렀다.

한편, 윤리인권지원센터를 통한 외부 조사자¹⁵⁾가 수행한 직장 내 괴롭힘 사건 조사 결과에서도 A의 이러한 행위는 직장 내 괴롭힘 성립 요건을 모두 충족하는 것으로 드러났는데, 상세 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 직장 내 괴롭힘 성립 요건 충족 여부

요 건	주요 내용	충족 여부
행위자	괴롭힘 행위자가 사용자 또는 근로자일 것	충족
행위요건	1) 직장에서 지위 또는 관계의 우위 이용(우위성) 2) 업무상 적정범위를 넘을 것(적정범위) 3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화(피해)	충족 ¹⁶⁾
행위장소	괴롭힘 행위 발생장소로 인정될 수 있는 곳	충족

회사는 상기 조사 결과에 따른 후속조치로 직장 내 괴롭힘 심의위원회¹⁷⁾를 통해 직장 내 괴롭힘 성립 여부를 심의하였고, 해당 위원회 또한 A의 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 의결하였다.

이렇듯 A의 행위는 「취업규칙」 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 제3호 “다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위” 에 저촉될 소지가 있으며, 업무상 적정범위를 넘어 부하직원인 B에게 정신적 고통을 줌으로써 근무환경을 악화시킨 직장 내 괴롭힘에 해당한다.

15) 한국공인노무사회를 통해 직장 내 괴롭힘 사건 전담 조사 경험이 있는 노무사를 임의 추천받아 선임

16) ①우위성 인정(피신고인은 부서장이고 신고인은 부서원임)

②적정범위 넘음(메일 수신자 범위 과도하며 업무상 필요성 상실, 기술적·물리적 정당성 결여, 대안적 방법 존재 등)

③피해 발생(신고인에게 정신적 고통과 의학적 증후 발생)

17) 위원장 : 인권경영 담당 본부장, 위원 : 노조 추천직원 1명, 외부 노무사 3명 등

그 결과, B는 문제적 인물로 낙인찍힐 것을 우려하였으며, 이로 인해 ◇, ◆, □ 등의 피해가 발생하였다 주장¹⁸⁾하는 등 A의 행위는 직장 내 분위기를 저해하는 결과를 초래하였다.

다. 피감사인(A) 진술 및 검토결과

A는 해당 사건이 B에 대한 감사를 요청¹⁹⁾ 하기 위한 조사과정에서 발생한 문제이며, 향후 B에 대한 감사를 실시할 경우 어수선헤질 부서 분위기를 고려하여 관련한 비위 사실을 미리 알리는 것이 부서에 도움이 될 것이라 판단했다고 진술하였다.²⁰⁾

또한, 수신자를 선별하지 않고 일괄적으로 메일을 발송한 것과 관련하여서는 많은 사람을 모두 타이핑할 수 없고, 직원이라면 기본적으로 모두 갖춰야 할 근무태도라 생각하여 같이 봐야한다고 생각했으며, 휴직중인 B가 해당 메일을 확인하지 못할 것으로 생각했다고 항변하였다.²¹⁾

그러나 A가 파악하고자 하는 사실의 조사 기일이 촉박한 등의 특별한 사정이 없었으며, A가 감사실에 기 제출한 자료에 기재된 B의 행위에 대한 목격자 및 진술을 바탕으로 최소한의 인원부터 조사 범위를 순차적으로 확대할 수 있었음에도 B의 행동을 전혀 목격할 수 없는 인원에게까지 메

18) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ B 문답서(2025. 8. 12.) “◇로 현재 잠을 제대로 못자고 있습니다. 한 달 정도는 하루 종일 벽을 보며 멍하게 있기도 합니다. 현재 □ 있습니다.”, “회사 내에서 문제적 인물이라 찍혔다는 기분이 들어 일을 하기가 편하지 않을 것 같습니다. 또한 신고인이 다른 짓을 하는지 감시하고 있는 것은 아닌지 걱정이 많이 돼 행동에 제약이 많이 생길 것 같습니다. 이전보다 과도하게 행동 하나하나를 조심할 것 같습니다.”

19) A는 2025. 1. 16., B의 업무거부, 근무시간 중 이어폰 착용 및 기술사 공부 등에 대해 신고 및 감사를 의뢰한 사실이 있으며, 신고 이후 추가 증빙자료 등을 여러 차례 제출함

20) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ A 문답서(2025. 8. 27.) “감사가 나왔는데 모르는 직원들이 있으면 분위기가 어수선헤질 것이라 판단했고, 전체 부서에서 모두 아는 상태에서 감사를 진행하는 것이 부서에 도움이 된다고 생각했습니다.”

21) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ A 문답서(2025. 8. 27.) “(수신자에)신입사원을 포함한 이유는 많은 사람을 모두 타이핑을 할 수 없고, 누구나 직원이라면 기본적으로 모두 갖춰야 할 근무태도라 생각했고, 같이 봐야한다고 생각했습니다.”, “한편 병가 중인 휴직자는 외부에서 내부 인트라넷으로 접속하지 않는다고 생각했습니다. 신고인은 병가이기도 했고, 업무용 컴퓨터도 없었기 때문에 회사 메일을 볼 수 없다고 생각했습니다.”

일을 보낸 행위의 업무상 필요성은 인정되지 않는다.

또한, A가 부서원들에게 직원으로서 갖추어야 할 근무태도를 알리거나 감사를 고려하여 해당 사실을 알리려했다는 부분과 관련해서 특정인을 명시하지 않고도 그러한 내용을 충분히 알릴 수 있었음을 고려하면 업무상 적정 범위를 넘었다고 판단된다.

특히, A 스스로도 신입사원이 메일 상 내용을 목격할 수 없음을 인지하고 있고²²⁾, 이후 A가 B에게 발송된 메일을 회수하려 하거나 B 등 휴직자에게 부여된 VPN²³⁾ 권한을 회수한 점²⁴⁾에서 A가 도리어 해당 사실을 숨기려고 한 의도가 보이는 바, A의 이러한 주장은 이유없다.

다만, A가 본인 행위에 대해 B에게 사과하였고, 이러한 행위가 1회에 그친 점, A가 기술한 B의 행위 자체에 대해서는 B 또한 인정하고 있어 허위사실 유포는 아니며, 여러 경로로 B △장의 행위를 인지한 A가 합리적인 의심을 바탕으로 증거 및 진술을 확보하기 위해 메일을 보냈을 뿐, B에게 괴롭힘으로 보여질 만한 다른 행위는 하지 않은 부분은 고려할 필요가 있다.

이러한 사정을 종합하면 A가 B에게 신체적·정신적 고통을 주려는 고의를 갖고 해당 행위를 한 것은 아닌 것으로 보이는 바, A의 비위는 인정하되 업무 처리과정의 미숙 및 직장 내 괴롭힘에 대한 인식이 부족함을 고려하여 징계사유에 까지 미치지 않는 것으로 판단하였다.²⁵⁾

22) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ A 문답서(2025. 8. 27.) “(B △장의 행위를) 목격할 수 없는 사람은 한 부류 밖에 없습니다. 마지막 기수 신입사원입니다.”

23) VPN(Virtual Private Network, 가상 사설 네트워크) : 출장, 파견 및 기타 사유로 원격지에서 회사망에 접속할 때 부서장 승인 하에 정보보안부서에 VPN 계정을 신청하여 사용 가능함

24) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ A 문답서(2025. 8. 27.) “○부처에 확인하니, 이미 읽은 메일은 접근 권한 회수가 되지 않는다고 하였습니다.”, “이후 피신고인(A 본인을 뜻함)은 휴직자의 VPN을 모두 회수하였습니다. 특히 신고인은 VPN을 활용하여 업무에 사용하지 않고, 본인의 권리구제를 위한 용도로만 VPN을 사용하고 있는 것 같아 단절하였습니다.”, “업무를 위해 VPN이 필요하다는 신고인(B)의 요청이 의미가 없다고 생각했고 VPN 권한을 회수했습니다.”

25) ■노무사무소 직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서 14쪽 “직장 내 괴롭힘 심의 결과 피신고인의 행위가

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 종합

- (감사배경) 2025. 1. 16. 회사 신문고를 통해 부서원 업무능력, 태도 등에 대해 문제를 제기하며 감사를 의뢰하는 내용의 민원이 접수되었다. 이후 해당 민원 신고인이 자료 수집 과정에서 직장 내 괴롭힘 소지가 있는 행위를 하였다는 직장 내 괴롭힘 신고가 ♥청에 제기되었고 해당 사실이 회사에 접수되었다.
- (감사목적) 감사실은 업무 거부 및 지연 등 조직 분위기를 저해시키는 업무해태 행위 및 조직의 신뢰 저하와 직원의 생산성 손실을 초래하는 직장 내 괴롭힘 사건에 대한 사실관계를 규명하여 직장 질서 확립 및 조직문화 개선을 도모하고자 본 감사를 실시하였다.
- (감사과정) 업무해태 및 직장 내 괴롭힘 사건은 신고인과 피신고인 관계가 반대되어 조사 대상자 및 참고인 범위가 상당부분 일치하는 바, 두 신고 사건을 병합하여 처리하였다. 감사는 각 신고인의 신고자료, 독립적인 외부 조사자의 조사결과보고서 뿐만 아니라 감사실에서 자체적인 문답 조사, 문답확인서 발부 및 감사자료 요구 등을 통해 사건 내용을 면밀히 파악하였다. 감사 종료 후 감사절차심의관 검토 및 감사심의위원회 의결을 통해 감사 과정 및 결과의 적정성을 확인하였다.
- (감사결과) B의 경우 업무를 해태하고 조직 분위기를 저해시킨 정황이 확인되나 그 행위로 인해 회사의 사업수행에 실질적 손해가 발생하지는 않았으며, 재직하는 동안 다른 비위를 행하거나 징계를 받지 않은 점 등을 고려하여 경고 처분을 요구하였으며, A의 경우 직장 내 괴롭힘 행위를 한

직장 내 괴롭힘에 해당한다고 판단되더라도, ① 그 행위가 일회적이라는 점, ② 신고인이 이어폰을 착용하거나 업무 중 기술사 서적 등을 업무를 위해 사용하였다고 인정하고 있으며, 피신고인으로서 이를 안 이상 합리적으로 의심하고 조치하기 위해 진술자 증언 등을 확보할 필요성이 존재하였다는 점, ③ 피신고인이 신고인에게 괴롭힘으로 보여질만한 다른 행위는 하지 않았다는 점 등이 징계양정 참작 사유로 고려할 여지가 있음”

것은 인정되나, 그 행위가 1회에 그쳤고 피해자에게 추가적인 불이익 조치를 하지 않았으며, 피해자에게 신체적·정신적 고통을 주려는 고의를 갖고 행위를 한 것은 아닌 것으로 판단하여 경고 처분을 요구하였다.

2. 지적사항 총괄

□ 감사 결과, [표 2]와 같이 신분상 처분을 포함하여 4건의 지적사항을 관련 부서에 처분요구하였다.

[표 2] 감사 결과 지적사항 현황

(단위: 건, 명)

합계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보	모범사례
건수	인원						
4	2	-	2(2)	-	-	2	-

3. 주요 문제점

- ① 업무해태 등 성실의무 위반으로 인한 직장 분위기 저해 【경고】
- ② 직장 내 괴롭힘으로 인한 조직문화 저해 【경고】 , 【통보】 (2)

IV. 처분요구사항 일람표

번호	조치부서 (대상자)	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	☆처 (L 직급 B)	업무해태 등 성실의무 위반으로 인한 직장 분위기 저해	경고	-	1	2개월	I 검사역 외 5명
2	☆처 (ㄱ 직급 A)	직장 내 괴롭힘으로 인한 조직문화 저해	경고	-	1		
3	●실 (●실장)	직장 내 괴롭힘으로 인한 조직문화 저해	통보	-	-		
4	☆처 (☆처장)	직장 내 괴롭힘으로 인한 조직문화 저해	통보 (인사 자료)	-	-		

V. 감사결과 처분요구서 (별첨 참조)

- 별첨
1. 감사결과 처분요구서 1부.
 2. 문답서 작성관리부 1부.
 3. 문답서 각 1부.
 4. 문답확인서 각 1부.
 5. 감사계획 대비 결과 대조표 1부.
 6. 감사단계별 윤리검증 체크리스트 1부. 끝.

상 임 감 사 경 고

제 목 업무해태 등 성실의무 위반으로 인한 직장 분위기 저해

조 치 부 서 ☆처

내 용

1. 사건 개요

♣본부 ◇처 ♠실(이하 “♠실”) ㄴ직급 B(이하 “피감사인”)는 2004. 3. 2. 입사 이후 현재까지 ♠실에서 근무하고 있다. ♠실 ㄱ직급 A(이하 “A”)는 1997. 1. 16. 입사하여 2000. 9. 1.부터 현재까지 ♠실에서 근무하고 있으며, 2024. 7. 1.부터 ♠장으로 업무를 수행하고 있다. 피감사와 A는 21년 이상 같은 부서에서 근무하고 있다.

A는 ♠실 직위자 6명¹⁾과 함께 2025. 1. 16. 신문고를 통해 ‘부서원 업무 수행에 대한 감사의뢰’라는 제목으로 [표 1]과 같이 피감사의 행위를 신고하였다. 해당 신고에서 A 등은 피감사의 업무에 대한 책임감 부족, 기술력 상실, 동료 및 선후배 간 관계 문제 등으로 인해 피감사와 같은 부서에서 원활한 업무 수행이 어려움을 토로하며, 피감사에 대한 감사 및 인사조치 등을 요구하였다.

1) J, K, D, L, E, F

[표 1] 부서원 업무수행 민원 관련 신고내용

구분	연 월	신 고 내 용	진술자 또는 증빙
(생 략)			

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따르면, 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

또한, 동규정 제56조(징계)에 따라 직무상 의무를 위반하였거나 직무에 태만하였을 경우, 또는 회사의 규율 질서를 문란케 하였을 경우 인사위원회 심의를 거쳐 이를 징계한다.

따라서 「취업규칙」 등의 적용을 받는 직원은 회사의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령 지시에 따라 부과된 직무를 완수하는 등 성실의무를 지켜야 하며, 직무를 태만하거나 회사의 규율 질서 등을 문란케 하는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 피감사인은 직상위자가 본인에게 부여한 업무를 빈번히 거부 또는 이행하지 않거나 지연하였으며, 업무 진행 상황에 대한 직상위자의 사전 보고 요청에도 이를 이행하지 않는 등 직무상 의무를 다하지 않았다. 또한 피감사인의 병가 및 휴직과 관련하여 인계인수를 소홀히 하였으며, 근무시간 중 여러 부적절한 언행으로 직장 분위기를 저해하였다.

가. 담당업무 소홀 및 처리 지연

피감사인은 입사 22년차 ㄴ직급 직원으로서 동 직급에 걸맞은 업무 역량을 발휘하여 업무에 책임을 다해야 함에도 타 동료 대비 낮은 수준의 업무를 담당하고 있는 것으로 확인된다.²⁾ 그럼에도 불구하고 피감사인은 본인에게 부여된 업무를 거부 또는 미수행하거나 업무처리 기한을 초과하는 사례가 다수 발생하였고³⁾, 이 과정에서 피감사인은 업무 지연이 예상되거나 업무를 수행하기 어렵다는 의견을 직상위자에게 사전 보고하지 않아⁴⁾ 관련 사업의 원활한 진행에 차질을 초래하였다.

2) C 문답서(2025. 9. 18.) “(B △장이 담당하고 있는 업무는)일반적으로 신입사원이 담당하는 업무입니다.”, “(업무량은)많지 않았습니다. 몇 달 정도는 거의 업무가 없는 적도 있었습니다.”

A 문답서(2025. 9. 18.) “저는 B △장의 업무량이 많다고 동의하지 않습니다. ... B △장이 맡은 업무는 업무 난이도와 업무량이 타 직원과 비교했을 때 절대 많다고 할 수 없습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장이 담당하고 있는 업무 난이도는 동 직급 직원 대비 사실상 낮은 수준이라고)사실상 그렇다고 말씀을 드리겠습니다.”

3) C 문답서(2025. 9. 18.) (문:B △장은 귀하의 지시에 따라 모든 설계결과물 초안을 작성하여 후임자에게 인수인계 하였나요?) “G로부터 인수인계가 제대로 되지 않았다고 들었습니다. 다시 (B △장에게)전화해서 인수인계를 재요청하였으나 그럼에도 제대로 되지 않았습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장의 ‘능력 없으니 못하겠다’, ‘뽕꾸 내야죠’ 등의 발언 사실을)저도 직접 그 장면을 보고 들었습니다. , (현장절차서 검토 및 개정 역무도)안된 것으로 알고 있습니다. 한수원에 물어보는 절차부터 시작해야 하는데, 그런 과정이 진행된 것은 없는 것으로 알고 있습니다.”

H 문답서(2025. 10. 16.) “(못하겠다, 뽕꾸 내야죠 등 발언 이후)B △장은 그 발언 이후 특별히 변화없이 인수인계를 따로 요청하지도 않으셨던 것 같고, 그 업무 관련하여 별로 신경을 쓰지 않는 모습이었던 듯 합니다.”

4) C 문답서(2025. 9. 18.) “팀원 전체에게 1월 발행 결과물의 적기 발행을 요청했고 지연이 예상될 경우 메일과 카톡으로 수 차례 미리 알려달라고 지시했습니다. B △장은 문서발행 당일에 팀장이 문서발행 상태 확인을 요청하자 그때서야 기한까지 업무 마감이 어렵다고 하였습니다.”, (UT부여 및 업무 지연하여 조치완료한 뒤) “그것도 제가 먼저 B △장에게 진행상황 확인하였습니다.”, “(B △장이)업무를 지연한 사례는 많고, 제가 기 제출한 자료는 그중 증거가 있는 일부에 불과합니다. 제가 먼저 진행상황 문의하거나 외부의 전화를 받고 나서야 수행하는 등...”

나. 업무 인계인수 소홀

피감사인은 2024. 12. 11., 당시 직상위자인 D ▲장(이하 “D”) 등에게 ‘휴직 및 병가 알림(2024.12.11.~2025.03.07.)’이라는 제목의 메일을 통해 휴직 및 병가 사실을 통보함과 동시에 인계인수 자료를 첨부하였다고 기재하였다. 2024. 12. 19., D은 해당 메일에 인계인수 자료가 첨부되어 있지 않은 것을 확인하고, 피감사인에게 자료 재송부를 요청하였다. 이에 따라 피감사인은 D에게 2024. 12. 26. 형상관리서버에 인계인수 자료를 업로드하였다는 내용과 함께 업무 현안을 요약 기술한 메일을 회신하였다.

그러나 피감사인의 인계인수 파일에는 본인에게 할당되었으나 실제로 수행하지 않은 업무에 대한 자료가 누락되었으며⁵⁾, 누락된 업무와 관련하여 피감사인이 D에게 업무 수행이 어려운 사정에 대하여 업무 재분장을 요청하거나 지시 받은 사실 또한 없었던 것으로 확인된다.⁶⁾ 이러한 사실은 피감사인이 업무 인계인수 의무를 성실히 이행하지 않았을 뿐 아니라 업무 수행의 연속성과 조직 운영의 안정성을 해칠 수 있는 상황을 방치하였음을 보여주는 것으로 판단된다.

다. 직장 분위기 저해

피감사인은 팀원 간 협업이 요구되는 경우 본인의 주장을 일방적으로 고집하며 타인과의 소통과 협력을 저해하는 행위를 반복하였던 것으로 확인된다.⁷⁾

D 문답서(2025. 9. 23.) (문:B △장은 귀하에게 해당 역무의 진행상황을 중간중간 보고하였나요?) “진행된 내용이 없었기 때문에 없었습니다.”, “(현장절차서 검토 및 개정)업무를 시작한 흔적을 보거나 보고받은 내용은 없습니다.”

5) D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장이)인수인계 자료를 남겨두긴 했으나, 내용이 미비하고 자료도 부실했습니다.”, “나중에 인수인계 자료를 확인했을 때 인수인계 자료는 있었으나, 본인에게 할당된 업무인데도 자료가 누락된 경우가 많았고...”

6) B 문답서(2025. 10. 21.) “(업무분장을 다시 해달라는 요청을 직상위자인D에게 따로 이야기한 사실은 없습니다. ”, “(팀장이 해당 역무 담당자를 다른 직원으로 배치한다는 얘기를 직간접적으로 들었는지 여부도)잘 기억나지 않습니다”

7) E 제출자료 “본인의 입장을 관철하기 위한 근거를 남기기 위해 회의 등을 요청하여 본인의 주장만을 계속해서 고집합니다.”

F 제출자료 “쓸데없이 강한 고집, 같은 말 반복...”

또한 업무를 회피하는 태도를 보이며 “모른다”, “못한다”는 식의 발언을 반복하고, 후배 직원들에게 “열심히 일할 필요 없다”는 식의 부정적인 가치관을 전달하는 등 직장 분위기를 해치는 행위도 확인되었다.⁸⁾ 이러한 언행은 조직 내 긍정적인 업무문화 구성을 저해하고, 특히 후배 직원들의 직무 몰입과 책임감 형성에 부정적 영향을 미칠 우려가 크다. 또한, 피감사인은 근무시간 중 상시적으로 이어폰을 착용하여 소통에 어려움을 초래하였으며, 이와 관련하여 상위자로부터 반복적으로 지적받았음에도 이를 개선하지 않았다.⁹⁾

피감사인의 업무 거부 및 소홀, 처리 지연, 부적정 언행 등 일련의 행위는 직원으로서의 성실의무를 위반할 뿐만 아니라, 조직 내 협업과 근무 분위기를 저해하는 행위인 것으로 판단된다. 이러한 문제는 ♠실 내에서 지속적인 우려를 불러 일으켰으며, 결국 다수의 직원들이 피감사인에 대한 인사 조치를 요구하며 공동으로 신고에 나서게 된 직접적인 계기가 되었다.

8) D 문답서(2025. 9. 23.) “팀으로 함께 연계하여 업무를 하는 것이 중요한데 그러한 부분에 있어 주변 동료들의 피드백이 좋지 않았습니다. 본인은 ‘모른다, 못하겠다’는 식의 대답이 많아서 태도면에서 아쉬웠습니다.”, “(B △장이)신입사원급 직원들을 대상으로 공기업이니 열심히 하지 않아도 된다는 식의 이야기를 하는 것을 들은 기억도 있습니다.”, “저랑 직접 얼굴을 붉힌 경우는 없는데, 팀 내부적으로 팀워크를 저해하는 모습들이 있었습니다.”

G 문답확인서(2025. 9. 30.) “(B △장이) ‘열심히 일 하는 것은 회사 좋으라고 하는 것이다. 이는 본인의 행복과 상관이 없으니 열심히 할 필요없다. 본인의 행복이 더 중요하다’는 발언을 B △장이 하였다.”

9) D 제출자료 “근무 시간 중에 이어폰을 끼고 있어 소통에 어려움이 있음”

C 문답서(2025. 9. 18.) “(B △장이)모니터가 고정된 화면이거나 모니터가 꺼진 상태로 이어폰을 끼고 있었습니다. 제가 부르면 잘 못 듣는 경우도 많았습니다.”

A 문답서(2025. 9. 18.) “(B △장이 이어폰을 착용한 것이)제가 알기로는 오래되었습니다. 제가 처음 지적한 것이 함께 팀원으로 있었을 때입니다. 정말 오래 전으로 기억하고, 태도에 대해서 지적한 적 있습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장이 이어폰을 착용한 것을 목격한지)10년 가까이 됐습니다. 모두가 알고 있습니다.”, 예전에 담당 팀장님께서 (B △장에게) 이어폰 착용을 자제해달라고 이야기하는 것을 목격했습니다. B △장은 별다른 대꾸를 하지 않고 가만히 듣고만 있었던 것으로 기억합니다. “

당사자 의견 및 검토결과

1. 담당업무 소홀 및 처리 지연 관련

피감사인은 미수행 업무와 관련하여 평소 본인의 업무량이 적은 직원 대비 3~4배 수준으로 과중하며, 업무 요청이 많아 가끔 누락되는 경우 있다고 주장하였다.¹⁰⁾ 또한 피감사인은 설계결과물 개정의 경우 특별히 반영할 사항이 없을 때는 별도 회신하지 않는다고 답변하였으며¹¹⁾, 일부 업무 수행 거부에 대해서는 가능하다면 해당 업무를 수행하고자 하는 마음은 있었으나 해당 업무가 생소한 업무이며, 본인의 업무량이 많았기 때문에 투정 부리듯이 이야기한 것이라고 항변하였다.¹²⁾

그러나 다수의 증언을 종합하면, 피감사인은 동일 직급 대비 낮은 난이도의 업무를 담당하고 있으며, 업무량 또한 타 직원대비 특별히 많은 수준이라고 보기 어려운 등 피감사인의 입사 22년차라는 경력과 전반적인 업무 배치 상황을 고려할 때, 업무 부담이 타 직원보다 현저히 크다고 보기 어렵다. 설령 피감사인의 업무 부담이 과중했던 것이 사실이라 하더라도, 피감사인은 업무를 미이행하거나 지연할 것이 아니라 업무를 수행하기 어려운 사정 등을 상위자에게 보고하여 해당 업무가 재분장되는 방식을 통해서라도 차질 없이 이행되도록 하였어야 했다.

2. 업무 인계인수 소홀 관련

피감사인은 미결 업무를 인계인수 자료에 정리하여 남기지 않은 점에 대하여 전임자들 역시 자료를 제대로 인계하지 않은 경우가 많아 본인이 직접 자료를

10) B 문답서(2025. 10. 21.) “제가 처리하는 문서량이 많아서(제일 적은 팀원 기준 3~4배 수준) 며칠씩 딜레이되는 경우가 있습니다.”

11) B 문답서(2025. 10. 21.) “반영할 것이 없을 경우에도 반영할 것이 없다는 회신 등은 별도로 하지 않습니다.”

12) B 문답서(2025. 10. 21.) “웬만하면 하고싶은데 지식도 없고 새로운 업무고 일이 너무 많고 하다보니 저도 투정부리듯 그런 식으로 이야기한 것 같습니다.”

찾아가며 업무를 수행하였으며, 후임자 역시 충분히 자료를 찾아 처리할 수 있다고 판단했다고 항변했다. 그러나 피감사인이 일부 본인이 수행한 업무에 대해서는 인계인수 자료를 작성하여 남긴 사실이 확인됨에 따라 인계인수의 필요성과 중요성에 대해 충분히 인지하고 있었던 것으로 판단된다.

또한, 담당업무가 변경된 후 새로 인계받은 업무에 대한 학습 및 처리에 어려움을 겪고 있었기 때문에, 후임자에게 충분한 도움을 제공하기 어려운 여건이었다고 주장하였다. 그러나 인계하지 않은 업무는 피감사인에게 할당된 지 최소 1개월 이상 경과한 사안으로 피감사인에게 충분한 시간적 여유가 있었음에도 이를 검토 또는 처리하지 않고 인계인수도 하지 않은 것은 피감사인의 명백한 업무 소홀로 판단된다.

3. 직장 내 분위기 저해 관련

피감사인은 업무 능력이 없으니 뺀내야겠다는 등 일부 부적절 언행을 한 사실은 인정하였다. 한편, 근무시간 중 이어폰 착용에 대해 건강상의 이유로 소음에 예민하여 의사의 추천에 따라 노이즈캔슬링이 되는 이어폰을 사용하였을 뿐 다른 의도는 없었다고 주장하였다. 그러나 피감사인의 이어폰 착용은 입사 이후 장기간에 걸쳐 지속되어 왔으며¹³⁾, 과거 직상위자로부터 이어폰 착용을 자제해 달라는 직접적인 지적이 여러 차례 있었음에도 피감사인은 별다른 반응 없이 이를 지속한 것으로 확인되었다. 이러한 행위는 의사의 권고라는 개인적 사유가 있더라도, 조직 내 소통을 저해하고 협업 분위기를 악화시키는 부정적 영향을 초래하였으며, 상급자의 지적에도 불구하고 이를 개선하거나 양해를 구하는 등의

13) B 문답서(2025. 10. 21.) “(이어폰 착용 시점은)입사 이후로 종종 착용하긴 했습니다.”

노력을 기울이지 않은 점에서 책임있는 태도로 보기 어렵다.

다만, 피감사인의 업무 지연 등이 회사의 사업수행에 실질적 손해로 이어진 것은 아니며, 피감사인이 재직하는 동안 다른 비위를 행하거나 징계를 받지 않은 점 등을 고려하였을 때, 피감사인의 행위가 징계 사유에까지 미치지 않는 것으로 판단하였다.

조치할 사항

사장은 「취업규칙」 제8조(성실의무)를 위반하여 업무를 해태하고 직장 분위기를 저해한 ㄴ직급 B에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해 「상벌규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하여 주시기 바랍니다. **【경고】**

일련번호	2025-57
------	---------

상 임 감 사

경 고(1), 통 보(2)

제 목 직장 내 괴롭힘으로 인한 조직문화 저해

조 치 부 서 ☆처, ●실

내 용

1. 사건 개요

♣본부 ◇처 ♠실(이하 “♠실”) ㄱ직급 A(이하 “피감사인”)는 1997. 1. 16. 입사하여 2000. 9. 1. 부터 현재까지 ♠실에서 근무하고 있으며, 2024. 7. 1. 부터 ♠장으로 업무를 수행하고 있다. 한편, ♠실 ㄴ직급 B(이하 “B”)는 2004. 3. 2.부터 현재까지 ♠실에서 업무를 수행하는 자로서, B는 입사 이래 지금까지 21년 이상 A와 같은 부서에서 근무하고 있다.

B는 2025. 7.경 ♥청에 피감사인이 사내 메일로 B 본인의 근무해태에 관한 사정을 부서원 및 기타 직원들에게 제출하게 하는 방법으로 직장 내 괴롭힘을 하였다고 신고하였고, 2025. 8. 4., ♥청 근로감독관은 직장 내 괴롭힘 신고와 관련한 조사를 촉구하는 개선지도 공문¹⁴⁾을 발송하여 사건조사가 개시되었다.

감사실은 ♥청의 개선지도 접수 직후 회사 인권경영 담당부서에 해당 사건

14) ♥청 근로개선지도과-20365(2025. 7. 30.) “직장 내 괴롭힘 신고에 따른 개선지도 송부”

을 이첩하여 조사를 실시¹⁵⁾토록 하였다.

한편, 회사는 「인권경영 이행지침」에 따라 직장 내 괴롭힘 등 인권침해 행위가 발생 또는 신고가 접수될 경우 인권경영 주관부서인 ●실의 ‘윤리인권지원센터’를 통해 인권침해행위에 대한 조사 및 피해자 보호조치를 실시하고, ‘직장 내 괴롭힘 심의위원회’를 통해 직장 내 괴롭힘 행위 성립 여부 등에 대해 심의하고 있다.

2. 그밖에 참고할만한 사정

가. 부서원 업무수행 감사의뢰 경위 및 내용

한편, 피감사인은 2025. 1. 16. 신문고를 통해 ‘부서원 업무 수행에 대한 감사의뢰’라는 제목의 신고를 제기하였다. 신고 내용은 B의 업무에 대한 책임감 부족, 기술력 상실, 동료 및 선후배 간 관계 문제 등으로 인해 B와 같은 부서에서 원활한 업무 수행이 어려운 바, B에 대한 감사 및 인사조치 등을 요구하는 것으로 ●실의 前·現 보직자의 의견서 및 감사 의뢰 동의서를 함께 제출하였다.

피감사인은 B가 본인의 경력이나 직급 대비 낮은 수준의 업무를 수행하고

[표] 직장 내 괴롭힘 신고 사건 처리 경과

일 자	조 치 내 용	비 고
2025. 8. 4.	♥청 개선지도 접수 및 인권경영 담당부서 이첩	감사실 → ●실
2025. 8. 5. ~ 8. 6.	신고인 상담 및 외부 조사위원 선정, 조사 의뢰	●실 (윤리인권지원센터)
2025. 9. 9.	직장 내 괴롭힘 신고 사건 조사결과 보고 : 직장 내 괴롭힘 성립요건 충족	●실 (윤리인권지원센터)
2025. 9. 19.	직장 내 괴롭힘 심의위원회 개최 및 의결 : 직장 내 괴롭힘 성립	●실 (직장 내 괴롭힘 심의위원회)
2025. 9. 25.	직장 내 괴롭힘 심의 결과 통보 및 후속조치 요청	●실 → 감사실
2025. 9. 26. ~ 10. 10.	직장 내 괴롭힘 신고 사건 조치경과 및 향후계획 보고	감사실 → ♥청
2025. 10. 20. ~	직장 내 괴롭힘 신고 사건 등 관련 특정감사 실시	감사실

15)

있음에도 업무처리 기한을 넘기는 경우가 빈번하며, 업무능력이 부족하면서도 근무시간 중에 업무용 PC의 모니터를 끄고 업무 연관성이 떨어지는 기술사 또는 영어 공부를 하거나, 업무 관련 회의에서 본인 주장만 내세우는 등 같이 업무를 수행하기 어려운 사정이 있으며, 후임자가 없는 상황에서 병가를 사용하면서도 인계인수나 후속 대응은 미비하다고 주장하였다. 위와 같은 피감사인의 주장과 참고인의 진술, 기타 제출자료에 따라 명확하게 확인된 사항의 경위는 [표 1] 과 같다.

[표 1] 부서원 업무수행 민원 관련 신고내용 및 배경

구분	연 월	신 고 내 용	진술자 또는 증빙
(생 략)			

나. 쟁점별 조사 결과 및 확인된 사실

감사실은 피감사인의 신고 및 감사의뢰와 관련하여 「신고업무 처리 지침」의 신고 처리 판단기준에 따라 신고내용 검토 후 피감사인에게 근거자료를 요청하였고, 피감사인이 보완 제출한 자료 등을 바탕으로 조사에 착수하여 다음과 같은 사실들을 확인하였다.

(1) 담당업무 소홀 및 처리 지연

B의 경우 업무수행 지연, 업무인계 거부 또는 미수행한 사실이 다수 확인되었다.¹⁶⁾ 또한, 이 과정에서 B는 업무 지연이 예상되거나 업무를 수행하기 어렵다고 주장하면서도 이를 직상위자에게 사전 보고하지 않았다.¹⁷⁾

(2) 업무 인계인수 소홀

B는 2024. 12. 11., 당시 직상위자인 D ▲장(이하 “D”) 등에게 ‘휴직 및 병가 알림(2024.12.11~2025.03.07)’ 메일을 보내 본인의 휴직 및 병가 사실을 알리며 인계인수 사항을 송부한다고 기재하였다.

한편, 2024. 12. 19., 해당 메일에 인계인수 자료가 첨부되지 않은 것을 확인한 D가 B에게 자료 재송부를 요청했고, 2024. 12. 26., B는 자료를 부서원이 사용하는 형상관리서버에 업로드하였다며 D에게 업무 현안을 요약 기술한 메일을 회신하였다.

그러나 B는 업무 인계인수 파일에 본인에게 할당되었으나 수행하지 않은 업무 자료를 포함하지 않았으며¹⁸⁾, 이와 관련하여 B가 D에게 업무 수행이 어려운 사정을 보고하여 업무 재분장을 요청하거나 지시받은 사실 또한 없다.¹⁹⁾

16) C 문답서(2025. 9. 18.) (문:B △장은 귀하의 지시에 따라 모든 설계결과물 초안을 작성하여 후임자에게 인수인계 하였나요?) “G로부터 인수인계가 제대로 되지 않았다고 들었습니다. 다시 (B △장에게)전화해서 인수인계를 재요청하였으나 그럼에도 제대로 되지 않았습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장의 ‘능력 없으니 못하겠다’, ‘뽕꾸 내야죠’ 등의 발언 사실을)저도 직접 그 장면을 보고 들었습니다. (현장절차서 검토 및 개정 역무도)안된 것으로 알고 있습니다. 한수원에 물어보는 절차부터 시작해야 하는데, 그런 과정이 진행된 것은 없는 것으로 알고 있습니다.”

H 문답서(2025. 10. 16.) “(‘못하겠다, 뽕꾸 내야죠’ 등 발언 이후)B △장은 그 발언 이후 특별히 변화없이 인수인계를 따로 요청하지도 않으셨던 것 같고, 그 업무 관련하여 별로 신경을 쓰지 않는 모습이었던 듯 합니다.”

17) C 문답서(2025. 9. 18.) “팀원 전체에게 1월 발행 결과물의 적기 발행을 요청했고 지연이 예상될 경우 메일과 카톡으로 수 차례 미리 알려달라고 지시했습니다. B △장은 문서발행 당일에 팀장이 문서발행 상태 확인을 요청하자 그때서야 기한까지 업무 마감에 어렵다고 하였습니다.”, (UT부여 및 업무 지연하여 조치완료한 뒤) “그것도 제가 먼저 B △장에게 진행상황 확인하였습니다.”, “(B △장이)업무를 지연한 사례는 많고, 제가 기 제출한 자료는 그중 증거가 있는 일부에 불과합니다. 제가 먼저 진행상황 문의하거나 외부의 전화를 받고 나서야 수행하는 등...”

D 문답서(2025. 9. 23.) (문:B △장은 귀하에게 해당 역무의 진행상황을 중간중간 보고하였나요?) “진행된 내용이 없었기 때문에 없었습니다.”, “(현장절차서 검토 및 개정)업무를 시작한 흔적을 보거나 보고받은 내용은 없습니다.”

18) D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장이)인수인계 자료를 남겨두긴 했으나, 내용이 미비하고 자료도 부실했습니다.”, “나중에 인수인계 자료를 확인했을 때 인수인계 자료는 있었으나, 본인에게 할당된 업무인데도 자료가 누락된 경우가 많았고...”

(3) 기타 B의 업무수행 능력 및 태도

B는 입사 22년차 ㄴ직급 직원임에도 동직급 직원 대비 낮은 수준의 업무를 수행²⁰⁾하고 있고, 평소 팀원간 협업해야하는 경우에 본인의 주장만을 내세우거나 모른다, 못한다는 식으로 업무를 회피하는 경우가 잦으며, 후배 직원에게 열심히 일 할 필요 없다는 식의 발언을 하는 등 근무 분위기를 저해시키는 것으로 확인되었다.²¹⁾

한편, B가 입사 이래 현재까지 업무시간에 이어폰을 착용하는 것은 사실이며, 이와 관련하여 상급자 등에게 여러 차례 지적을 받은 사실 또한 확인되었다.²²⁾

3. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제 76조의2에 따르면 사용자 또는 근로자가 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 직장 내 괴롭힘으로 정의하고 있으며, 사용자 또는 근로자는 이러한 직장 내 괴롭힘을 하여서는 아니 된다.

19) B 문답서(2025. 10. 21.) “(업무분장을 다시 해달라는 요청을 직상위자인D ▲장에게 따로 이야기한 사실은 없습니다. ”, “(팀장이 해당 직무 담당자를 다른 직원으로 배치한다는 얘기를 작간접적으로 들었는지 여부도)잘 기억나지 않습니다”

20) C 문답서(2025. 9. 18.) “(B △장이 담당하고 있는 업무는)일반적으로 신입사원이 담당하는 업무입니다.”, “(업무량은)많지 않았습니니다. 몇 달 정도는 거의 업무가 없는 적도 있었습니니다.”

A 문답서(2025. 9. 18.) “저는 B △장의 업무량이 많다고 동의하지 않습니다. … B △장이 맡은 업무는 업무 난이도와 업무량이 타 직원과 비교했을 때 절대 많다고 할 수 없습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “(B △장이 담당하고 있는 업무 난이도는 동 직급 직원 대비 사실상 낮은 수준이라고)사실상 그렇다고 말씀을 드리겠습니다.”

21) D 문답서(2025. 9. 23.) “팀으로 함께 연계하여 업무를 하는 것이 중요한데 그러한 부분에 있어 주변 동료들의 피드백이 좋지 않았습니다. 본인은 ‘모른다, 못하겠다’ 는 식의 대답이 많아서 태도면에서 아쉬웠습니니다.”, “(B △장이)신입사원급 직원들을 대상으로 공기업이니 열심히 하지 않아도 된다는 식의 이야기를 하는 것을 들은 기억도 있습니다.”, “저랑 직접 얼굴을 붙인 경우는 없는데, 팀 내부적으로 팀워크를 저해하는 모습들이 있었습니니다.”

G 문답확인서(2025. 9. 30.) “ ‘열심히 일 하는 것은 회사 좋으라고 하는 것이다. 이는 본인의 행복과 상관이 없으니 열심히 할 필요없다. 본인의 행복이 더 중요하다’ 는 발언을 B △장이 하였다.”

22) A 문답서(2025. 9. 18.) “(B △장의 이어폰 착용에 대해)제가 처음 지적한 것이 함께 팀원으로 있었을 때입니다. 정말 오래 전으로 기억하고, 태도에 대해서 지적한 적 있습니다.”

D 문답서(2025. 9. 23.) “예전에 담당 팀장님께서 이어폰 착용을 자제해달라고 이야기하는 것을 목격했습니다. B △장은 별다른 대꾸를 하지 않고 가만히 듣고만 있었던 것으로 기억합니다.”

「취업규칙」 제8조(성실의무)에 따르면, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도 통솔함과 동시에 솔선하여 업무를 수행하여야 하며, 동 규정 제9조(금지 사항)과 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)에서 직장 내 괴롭힘 행위를 금지 사항으로 규정하고 있다.

따라서 「취업규칙」 등의 적용을 받는 직원은 법령 또는 사규를 성실히 지키고 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

4. 감사결과 확인된 문제점

그런데 피감사인은 2025. 6. 19. [그림 1]과 같이 B의 근무시간 중 이어폰 착용 목적 여부, B의 근무시간 중 영어 및 기술사 공부 목적 여부와 그 내용 등에 대한 답변 요청 메일²³⁾을 B 등 ♠실 부서원을 포함한 85명에게 발송하였다.

[그림 1] A이 부서원에게 발송한 메일 내용



이와 관련하여 B는 ①해당 메일이 타 부서 직원 또는 본인을 알지 못하는 신입 사원이 포함되는 등 수신자의 범위가 과도하게 설정되어 비방 목적이 있으며, ② ‘현재 회사에서 B △장에 대한 조사 요청’이라는 메일 내용은 허위 피의 사실이고, 해당 메일을 발송한 것이 직장 내 괴롭힘이라 주장하며 ♥청에 피감사인을 직장 내 괴롭힘 행위자로 신고하기에 이르렀다.

23) (2025. 6. 19. 오후 8:03) [조사, 보안] 조사에 답변 부탁드립니다.

한편, 윤리인권지원센터를 통한 외부 조사자²⁴⁾가 수행한 직장 내 괴롭힘 사건 조사 결과에서도 피감사인의 이러한 행위는 직장 내 괴롭힘 성립 요건을 모두 충족하는 것으로 드러났는데, 상세 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 직장 내 괴롭힘 성립 요건 충족 여부

요 건	주요 내용	충족 여부
행위자	괴롭힘 행위자가 사용자 또는 근로자일 것	충족
행위요건	1) 직장에서 지위 또는 관계의 우위 이용(우위성) 2) 업무상 적정범위를 넘을 것(적정범위) 3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화(피해)	충족 ²⁵⁾
행위장소	괴롭힘 행위 발생장소로 인정될 수 있는 곳	충족

회사는 상기 조사 결과에 따른 후속조치로 직장 내 괴롭힘 심의위원회²⁶⁾를 통해 직장 내 괴롭힘 성립 여부를 심의하였고, 해당 위원회 또한 피감사인의 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 의결하였다.

이렇듯 피감사인의 행위는 「취업규칙」 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 제3호 “다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위”에 저촉될 소지가 있으며, 업무상 적정범위를 넘어 부하직원인 B에게 정신적 고통을 줌으로써 근무환경을 악화시킨 직장 내 괴롭힘에 해당한다.

그 결과, B는 문제적 인물로 낙인찍힐 것을 우려하였으며, 이로 인해 ◇, ◆, □ 등의 피해가 발생하였다 주장²⁷⁾하는 등 피감사인의 행위는 직장 내 분위기 저해하는 결과를 초래하였다.

24) 한국공인노무사회를 통해 직장 내 괴롭힘 사건 전담 조사 경험이 있는 노무사를 임의 추천받아 선임

25) ①우위성 인정(피신고인은 부서장이고 신고인은 부서원임)

②적정범위 넘음(메일 수신자 범위 과도하며 업무상 필요성 상실, 기술적·물리적 정당성 결여, 대안적 방법 존재 등)

③피해 발생(신고인에게 정신적 고통과 의학적 증후 발생)

26) 위원장 : 인권경영 담당 본부장, 위원 : 노조 추천직원 1명, 외부 노무사 3명 등

27) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ B 문답서(2025. 8. 12.) “◇로 현재 잠을 제대로 못자고 있습니다. 한달 정도는 하루 종일 벽을 보며 멍하게 있기도 합니다. 현재 □ 있습니다.”, “회사 내에서 문제적 인물이라 찍혔다는 기분이 들어 일을 하기가 편하지 않을 것 같습니다. 또한 신고인이 다른 짓을 하는지 감시하고 있는 것은 아닌지 걱정이 많이 돼 행동에 제약이 많이 생길 것 같습니다. 이전보다 과도하게 행동 하나하나를 조심할 것 같습니다.”

당사자 의견 및 검토결과

피감사인은 해당 사건이 B에 대한 감사를 요청²⁸⁾ 하기 위한 조사과정에서 발생한 문제이며, 향후 B에 대한 감사를 실시할 경우 어수선훈해질 부서 분위기를 고려하여 관련한 비위 사실을 미리 알리는 것이 부서에 도움이 될 것이라 판단했다고 진술하였다.²⁹⁾

또한, 수신자를 선별하지 않고 일괄적으로 메일을 발송한 것과 관련하여서는 많은 사람을 모두 타이핑할 수 없고, 직원이라면 기본적으로 모두 갖춰야 할 근무태도라 생각하여 같이 봐야한다고 생각했으며, 휴직중인 B가 해당 메일을 확인하지 못할 것으로 생각했다고 항변하였다.³⁰⁾

그러나 피감사인이 파악하고자 하는 사실의 조사 기일이 촉박한 등의 특별한 사정이 없었으며, 피감사인이 감사실에 기 제출한 자료에 기재된 B의 행위에 대한 목격자 및 진술을 바탕으로 최소한의 인원부터 조사 범위를 순차적으로 확대할 수 있었음에도 B의 행동을 전혀 목격할 수 없는 인원에게까지 메일을 보낸 행위의 업무상 필요성은 인정되지 않는다.

또한, 피감사인이 부서원들에게 직원으로서 갖춰야 할 근무태도를 알리거나 감사를 고려하여 해당 사실을 알리려했다는 부분과 관련해서 특정인을 명시하지 않고도 그러한 내용을 충분히 알릴 수 있었음을 고려하면 업무상 적정 범위를 넘었다고 판단된다.

28) 피감사인은 2025. 1. 16., B의 업무거부, 근무시간 중 이어폰 착용 및 기술사 공부 등에 대해 신고 및 감사를 의뢰한 사실이 있으며, 신고 이후 추가 증빙자료 등을 여러 차례 제출함

29) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ A 문답서(2025. 8. 27.) “감사가 나왔는데 모르는 직원들이 있으면 분위기가 어수선훈해질 것이라 판단했고, 전체 부서에서 모두 아는 상태에서 감사를 진행하는 것이 부서에 도움이 된다고 생각했습니다.”

30) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ A 문답서(2025. 8. 27.) “(수신자에)신입사원을 포함한 이유는 많은 사람을 모두 타이핑을 할 수 없고, 누구나 직원이라면 기본적으로 모두 갖춰야 할 근무태도라 생각했고, 같이 봐야한다고 생각했습니다.”, “한편 병가 중인 휴직자는 외부에서 내부 인트라넷으로 접속하지 않는다고 생각했습니다. 신고인은 병가이기도 했고, 업무용 컴퓨터도 없었기 때문에 회사 메일을 볼 수 없다고 생각했습니다.”

특히, 피감사인 스스로도 신입사원이 메일 상 내용을 목격할 수 없음을 인지하고 있고³¹⁾, 이후 피감사인이 B에게 발송된 메일을 회수하려 하거나 B 등 휴직자에게 부여된 VPN³²⁾ 권한을 회수한 점³³⁾에서 피감사인이 도리어 해당 사실을 숨기려고 한 의도가 보이는 바, 피감사인의 이러한 주장은 이유없다.

다만, 피감사인이 본인 행위에 대해 B에게 사과하였고, 이러한 행위가 1회에 그친 점, 피감사인이 기술한 김진수의 행위 자체에 대해서는 김진수 또한 인정하고 있어 허위사실 유포는 아니며, 여러 경로로 B △장의 행위를 인지한 피감사인이 합리적인 의심을 바탕으로 증거 및 진술을 확보하기 위해 메일을 보냈을 뿐, B에게 괴롭힘으로 보여질 만한 다른 행위는 하지 않은 부분은 고려할 필요가 있다.

이러한 사정을 종합하면 피감사인이 B에게 신체적·정신적 고통을 주려는 고의를 갖고 해당 행위를 한 것은 아닌 것으로 보이는 바, 피감사인의 비위는 인정하되 업무 처리과정의 미숙 및 직장 내 괴롭힘에 대한 인식이 부족했음을고려하여 징계사유에 까지 미치지 않는 것으로 판단하였다.³⁴⁾

31) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ A 문답서(2025. 8. 27.) “(B △장의 행위를)목격할 수 없는 사람은 한 부류 밖에 없습니다. 마지막 기수 신입사원입니다.”

32) VPN(Virtual Private Network, 가상 사설 네트워크) : 출장, 파견 및 기타 사유로 원격지에서 회사망에 접속할 때 부서장 승인 하에 정보보안부서에 VPN 계정을 신청하여 사용 가능함

33) ■노무사무소 ‘직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서(2025. 9. 5.)’ A 문답서(2025. 8. 27.) “○부처에 확인하니, 이미 읽은 메일은 접근 권한 회수가 되지 않는다고 하였습니다.”, “이후 피신고인(A 본인을 뜻함)휴직자의 VPN을 모두 회수하였습니다. 특히 신고인은 VPN을 활용하여 업무에 사용하지 않고, 본인의 권리구제를 위한 용도로만 VPN을 사용하고 있는 것 같아 단절하였습니다.”, “업무를 위해 VPN이 필요하다는 신고인(B)의 요청이 의미가 없다고 생각하고 VPN 권한을 회수했습니다.”

34) ■노무사무소 직장 내 괴롭힘 사건 조사 보고서 14쪽 “직장 내 괴롭힘 심의 결과 피신고인의 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 판단되더라도, ① 그 행위가 일회적이라는 점, ② 신고인이 이어폰을 착용하거나 업무 중 기술 사 서적 등을 업무를 위해 사용하였다고 인정하고 있으며, 피신고인으로서 이를 안 이상 합리적으로 의심하고 조치하기 위해 진술자 증언 등을 확보할 필요성이 존재하였다는 점, ③ 피신고인이 신고인에게 괴롭힘으로 보여질 만한 다른 행위는 하지 않았다는 점 등이 징계양정 참작 사유로 고려할 여지가 있음”

조치할 사항

- ① 사장은 「취업규칙」 제9조를 위반하여 직장 내 괴롭힘을 자행한 ㄱ직급 A에게 본인 행위에 대한 각성과 동일 사안의 재발을 방지하기 위해 「상벌규정」 제24조(경고)에 따라 경고 조치하여 주시기 바랍니다. 【경고】
- ② ●장은 직장 내 괴롭힘에 대한 임직원 인식 및 경각심 제고가 필요한 바, 직장 내 괴롭힘 교육의 효과성을 점검하여 교육 실효성을 높일 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】
- ③ ☆장은 A의 직장 내 괴롭힘 등 조직문화 저해 행위에 대해 인사 참고자료로 활용하시기 바랍니다. 【통보】